

SCSC 징계 및 권리보호 세칙안

제1장 총칙

제1조(목적과 적용)

이 세칙은 「SCSC 회칙」 제27조부터 제29조까지에 따라 회원·OB에 관한 신고, 보호, 심사, 징계 결정과 재검토의 절차를 정한다. 절차가 시작된 뒤 탈퇴하거나 지위가 바뀌어도 사건 당시 지위에 따라 처리하되, 제재의 효력은 「SCSC 회칙」 제28조제3항의 종료 시점을 넘길 수 없다.

제2조(원칙)

- ① 절차는 당사자의 안전·존엄·방어권과 개인정보를 보호하고 신속·공정하게 진행한다.
- ② 접수·심사·보호·결정·재검토에 관여하는 사람은 이해관계를 공개하고 회피한다.
- ③ 신고나 절차 참여를 이유로 보복하거나 불이익을 주어서는 안 된다.
- ④ 당사자는 이 절차와 별개로 학교·상담·의료·수사·긴급기관에 지원을 요청할 수 있다.
- ⑤ 이 세칙에 따라 총회가 임시 접수자·심사자·확인위원 또는 재검토위원을 선임하는 경우 소집 요청을 받은 회장은 3일 안에 사건 내용을 드러내지 않고 인원·역할만 공고한다. 회장이 공고하지 않으면 요청자가 공고한다. 총회는 7일의 공고기간을 지키고 공고일부터 14일 안에 선임한다.

제2장 신고와 접수

제3조(신고와 보호 요청)

회원·OB 또는 본회 활동과 관련하여 회원·OB의 행위로 피해를 입었다고 주장하는 사람은 심사 또는 보호를 요청할 수 있다. 접수자는 신고 내용, 요청한 조치, 안전·증거 위험과 연락 방법을 필요한 최소 범위에서 확인한다. 자료가 부족하다는 이유만으로 접수를 거부해서는 안 된다.

제4조(대체 접수자)

- ① 임원회의는 매 학기 회장·부회장과 이해관계가 없는 회원 두 명 이상을 대체 접수자로 정하되 네 명을 넘지 않는다. 회장·부회장을 거치지 않는 비공개 접수 경로를 공식 채널에 안내하고 대체 접수자의 성명과 순서는 비공개로 관리한다. 학교 담당 부서나 외부 조력자의 연락처도 확인한다.
- ② 회장이 사건 당사자이거나 접수할 수 없으면 부회장이 맡는다. 부회장이 맡을 수 없으면 대체 접수자 중 앞선 두 명이 함께 맡는다.
- ③ 대체 접수자가 두 명 미만이면 신고자는 사건 내용을 밝히지 않고 관리자나 이해관계 없는 회원에게 임시 접수자 선임을 위한 총회 소집을 요청할 수 있다. 제2조제5항의 기한 안에 총회가 임시 접수자 두 명을 무기명으로 선임하지 못하거나 비밀을 지키기 어려우면 제1항의 학교 담당 부서나 외부 조력자에게 두 명을 추천해 달라고 요청할 수 있다.

제5조(초기 판단)

- ① 접수자는 접수일부터 7일 안에 개시·각하·외부기관 이관을 이유와 함께 통지하고 중립적인 심사자 후보를 제안한다.
- ② 각하된 뒤에도 새로운 자료가 있으면 다시 신고할 수 있다.
- ③ 외부기관에 넘겨도 보호조치의 기한과 재검토는 계속 진행한다.

제3장 심사와 결정

제6조(심사자)

- ① 임원회의는 후보를 제안받은 날부터 3일 안에 이해관계가 없는 심사자를 선임한다. 적격한 임원이 두 명 미만이거나 기한 안에 선임하지 못하면 접수자는 사건 내용을 밝히지 않고 총회 소집을 요청한다. 제2조제5항의 기한 안에 총회가 심사자를 선임하지 못하면 제4조제1항의 학교 담당 부서나 외부 조력자에게 추천을 요청한다. 추천된 사람은 이해관계가 없고 비밀유지에 동의해야 한다.
- ② 심사자는 당사자에게 사실과 자료를 확인하고 필요한 자료를 수집하되, 사건과 무관한 개인정보를 요구하지 않는다.
- ③ 심사자는 선임일부터 30일 안에 심사보고서를 접수자에게 제출한다. 불가피하면 이유와 새 기한을 통지하고 한 차례 30일 이내로 연장할 수 있다.

제7조(회부와 결정기한)

- ① 접수자는 심사보고서를 받은 날부터 3일 안에 「SCSC 회칙」 제28조의 결정기구에 회부한다.
- ② 결정기구는 회부일부터 21일 안에 결정한다. 불가피하면 이유와 다음 결정일을 알리고 한 차례 21일 이내로 연장할 수 있다.
- ③ 제명은 심사보고서와 제8조의 소명 절차를 거친 사건만 총회에 회부한다. 회원발의는 신고·심사 개시 또는 회부를 요구할 수 있으나 심사와 소명 절차를 생략할 수 없다. 제명 총회 공고에는 개인을 식별할 필요가 없는 범위에서 안전과 절차 진행 사실만 적고, 사건 자료는 제8조제4항에 따라 제공한다.

제8조(소명과 증거)

- ① 대상자에게 인정하려는 사실, 근거 자료, 적용 조항과 가능한 제재를 구체적으로 알리고 충분한 소명·자료 제출 기회를 준다.
- ② 당사자가 출석하기 어렵거나 원하지 않으면 서면·비대면 방식으로 의견을 제출할 수 있다. 정당한 통지 후에도 의견을 제출하지 않으면 확보된 자료로 결정할 수 있으며 그 경과를 기록한다.
- ③ 자료별 제출자·취득 일시와 방법·원본 위치·사본·가림·변환·접근 이력과 무결성 확인 방법을 기록한다. 진정성이나 완전성에 구체적인 다툼이 있으면 원본·메타데이터·다른 자료로 확인하고, 확인할 수 없는 편집본만으로 불리한 사실을 인정하지 않는다.
- ④ 안전·방어·사실 확인에 필요한 범위에서만 상대방 자료를 제공하고 제3자의 개인정보와 보안정보는 가린다.

제9조(결정과 통지)

- ① 징계 결정은 인정 사실·근거·적용 조항·제재·기간·시행일과 재검토 방법을 적는다.
- ② 결정기구는 「SCSC 회칙」 제28조제2항의 독립 확인이 필요한 제재·회복조치를 결정한 날부터 3일 안에 결정문과 심사보고서를 접수자에게 보내고, 접수자는 받은 날부터 3일 안에 제3항의 확인위원회에 회부한다. 확인 전에는 효력이 생기지 않는다.
- ③ 확인위원회는 대체 접수자 중 원결정·심사·보호조치에 참여하지 않았고 이해관계가 없는 세 명으로 구성한다. 위원 과반수로 결정한다. 위원이

부족하면 접수자가 총회 소집을 요청하고, 제2조제5항의 기한 안에 총회가 부족한 위원을 선임하지 못하면 제4조제1항의 학교 담당 부서나 외부 조력자에게 추천을 요청한다. 추천된 사람은 이해관계가 없고 비밀유지에 동의해야 한다.

④ 확인위원회는 회부일부터 14일 안에 사실·비례성·절차를 확인하여 승인하거나 확인을 거부한다. 확인을 거부하면 이유를 원결정기구에 보내고, 원결정기구는 이를 바로잡아 새로 결정·회부할 수 있다. 확인위원회는 제재·회복조치를 직접 변경할 수 없고, 확인에 참여한 사람은 같은 사건의 재검토에서 회피한다.

⑤ 결정기구는 효력이 생긴 결과를 당사자가 지정한 연락수단으로 보내고 수신 여부를 기록한다. 수신이 확인되지 않으면 다른 연락수단으로 한 번 더 알리고, 마지막 발송일로부터 3일 뒤 도달한 것으로 본다. 공개가 필요한 경우 개인을 식별할 필요가 없는 범위에서 결정의 존재·종류와 조직적 후속조치만 공개한다.

⑥ 손해 회복을 결정할 때에는 직접 손해와 감가의 자료, 산정 방법과 다툼 처리 방법을 함께 알린다.

제4장 보호조치

제10조(임시 보호조치)

① 접수자와 이해관계 없는 임원 한 명은 임박한 안전 위험이나 증거 훼손을 막기 위한 최소한의 조치를 공동으로 결정할 수 있다. 해당 임원이 없으면 대체 접수자 두 명이 결정한다.

② 연락·접근·활동·시설·계정 또는 직무를 위험을 막는 데 필요한 범위에서만 분리·제한하고 징계로 미리 확정해서는 안 된다. 회장은 문제된 행위·계정·접촉만 제한할 수 있다. 대표·총회 소집·선거 준비 등 핵심 직무 전체를 제한하려면 결정자가 즉시 총회를 공고하고 7일 안에 승인을 받아야 한다. 이 총회에는 「SCSC 회칙」 제14조제1항의 안전을 위한 공고기간 단축을 적용하되 사유·최소 공고기간을 알리고 48시간 이상의 기간투표를 한다. 보호조치로 총회의 발의·발언·표결권을 제한할 수 없다. 제재로도 총회 발의·발언·표결, 회장 선거 또는 공개 기록 열람에 필요한 접근을 제한할 수 없다.

③ 결정자는 사유·범위·기간과 이의 방법을 당사자에게 알린다.

제11조(기간과 재검토)

① 보호조치는 7일마다 같은 방식으로 재검토하고 필요가 없어진 부분은 즉시 축소·해제한다.

② 보호조치는 30일을 넘길 수 없다. 접수자는 연장 여부를 심사하기 위하여 이해관계가 없고 원조치에 참여하지 않은 임원·대체 접수자 중 세 명으로 보호조치 재검토위원회를 구성한다. 위원이 부족하면 제4조제1항의 학교 담당 부서나 외부 조력자에게 부족한 인원을 추천해 달라고 요청한다. 추천된 사람은 이해관계가 없고 비밀유지에 동의해야 한다. 위원회는 당사자에게 의견 기회를 주고 위원 과반수로 한 차례 30일 이내의 연장을 승인할 수 있다. 추가 연장은 총회가 한 번에 30일 이내로 정한다. 각 연장에는 현재의 위험, 진행한 절차, 다음 처리기함과 덜 제한적인 조치로 부족한 이유를 기록한다. 사건의 최종 결정이 통지되면 보호조치는 끝나며, 계속 필요한 제한은 최종 결정에서 별도로 정한다.

③ 당사자는 언제든지 축소·해제를 요청할 수 있고 제2항의 보호조치 재검토위원회가 7일 안에 결정한다. 기존 위원이 직무를 수행할 수 없거나 이해관계가 생기면 제2항에 따라 다시 구성한다.

제5장 재검토

제12조(재검토 청구)

① 대상자는 제재가 도달한 날부터 14일 안에, 신고자는 각하·종결 또는 최종 결정이 도달한 날부터 14일 안에 재검토를 요청할 수 있다.

② 대상자의 재검토 사유는 사실 오류·새 증거·중대한 절차 위반으로 한정한다. 신고자는 사실 오류·증거 누락·중대한 절차 위반 또는 결정에서 확인된 보복·안전 위험을 처리하지 않은 경우에 요청할 수 있고, 제재의 종류나 정도에 대한 불만만으로는 요청할 수 없다. 재검토는 한 차례만 요청할 수 있다.

③ 재검토는 원결정의 효력을 정지하지 않는다. 다만 회복하기 어려운 손해나 중대한 절차 하자가 예상되면 재검토기구가 필요한 범위에서 임시 정지할 수 있다.

제13조(재검토기구)

① 신고자의 각하·종결·최종 결정에 대한 요청은 이해관계자를 제외하고 원결정에 참여하지 않은 임원회의가 재검토한다. 적격 임원이 두 명 미만이면 제2항의 재검토위원회가 심사한다.

② 제재 재검토위원회는 대체 접수자 중 원결정·심사·보호조치·확인에 참여하지 않았고 이해관계가 없는 세 명으로 구성한다. 위원 과반수로 결정한다. 위원이 부족하면 재검토 요청자가 총회 소집을 요청하고, 제2조제5항의 기한 안에 총회가 부족한 위원을 선임하지 못하면 제4조제1항의 학교 담당 부서나 외부 조력자에게 추천을 요청한다. 추천된 사람은 이해관계가 없고 비밀유지에 동의해야 한다.

③ 재검토 사유가 인정되면 원결정은 효력을 잃고 새 심사자와 결정기구가 다시 심사·결정한다. 제명은 재검토위원회의 보고를 붙여 새 총회가 다시 결정한다.

④ 재검토기구는 요청일부터 21일 안에 이유와 결과를 통지한다.

제6장 기록과 비밀유지

제14조(기록)

접수·초기 판단·심사자 선임·보호조치·결정·통지·재검토와 기한 연장의 사유를 기록한다. 기록에는 접근 권한, 보존 근거, 재검토일과 폐기일을 정한다.

제15조(비밀유지와 보존)

① 사건에 관여한 사람은 절차에서 알게 된 비공개 정보를 목적 밖으로 이용하거나 누설해서는 안 된다.

② 사건이 끝나고 권리 구제 기간이 지나면 유효한 결정과 필요한 최소 권한 이력만 남긴다. 원문 대화·초안·중복자료와 인증정보는 보존기간이 지나면 삭제한다. 이의·재검토·감사·사고·법적 청구 또는 구체적으로 예상되는 분쟁이 있으면 관련 자료의 삭제를 보류하고 30일마다 보존 필요를 다시 확인한다. 사건에 관여하지 않은 사람이 대상·근거·일자·방법과 복구본 처리를 확인하고 목록을 남긴다.

③ 구체적인 접근·보관·전달·비식별화·파기 방법은 운영통제 매뉴얼과 개인정보 처리방침으로 정한다.

제16조(서식과 매뉴얼)

임원회의는 신고서, 접수·심사·보호조치·결정·재검토 통지서와 사건기록 대장의 서식 및 처리 매뉴얼을 정할 수 있다. 서식과 매뉴얼은 이 세칙에 없는 권한·의무·제재를 만들 수 없다.

제17조(개정)

이 세칙은 임원회의가 「SCSC 회칙」 제32조에 따라 개정한다.

부칙

제1조(시행일)

이 세칙은 임원회의가 의결·공고하고 「SCSC 회칙」 제16조제5항의 기간이 지난 날부터 시행한다.